****佟**“1·19”一般物体打击（漏报）事故调查报告

2025年1月19日10时50分许，位于****南平村***田地里，发生一起物体打击事故，事故造成一人重伤。

事故发生后根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经**市人民政府授权，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市农业农村局、**镇人民政府等部门有关负责同志组成的事故调查组，同时邀请市纪委监委、市人民检察院介入监督。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、对相关人员询问、调取影音证据、事故还原、专家技术鉴定等工作，查明了事故发生的经过、人员伤亡、事故原因等情况，认定了事故性质和责任，并提出了对责任单位和责任人员的处理意见，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，**本次事故为****佟**“1·19”一般物体打击漏报事故，是一起因轮式抓机操作员操作不当、拖拉机驾驶员自我安全防护意识不强造成的一般物体打击生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生有关人员基本情况

1.佟**（轮式抓机操作员），男，秸秆类稻草圆包（以下简称草包）经营者，身份证号：23**********51，身份证住址：黑龙江省哈尔滨市道外区**********。驾驶证号：23**********51；准驾车：A2。2023年10月份开始从事草包经营活动。

2.马**（拖拉机驾驶员），男，身份证号码：23**********35，身份证住址：黑龙江省**市**乡******* 。拖拉机和联合收割机驾驶证号：23**********35；准驾机型：G2。马**使用自己的宁波牌拖拉机从事货物运输工作，马**的宁波拖拉机平时停放于固定地点，车辆上张贴用车电话，用于联系运输业务。

（二）秸秆类稻草圆包经营概况及作业操作流程

佟**所从事的草包经营活动属于季节性工作，秋收之后在农田地中将秸秆攒堆、打捆成草包，再使用运输工具将草包运至指定地点后，统一运往热电公司出售。2025年1月18日，佟**通过马**宁波拖拉机驾驶室上粘贴的电话号码，联系到马**，佟**于次日开始雇佣马**驾驶拖拉机在**市**镇*****地里转运草包，佟**支付马**运输费每天600元，并负责给拖拉机加油。

具体作业操作流程为佟**操作轮式抓机（以下简称抓机）将已经打成捆的草包装在拖拉机后斗上，装完草包后由马**用绳将草包固定，并运往指定地点解绳卸货。

（三）事故发生经过

2025年1月19日7时许，佟**和马**按照约定，到达指定地点开始进行草包装车及转运，由佟**操作抓机装车。

10时50分许，在佟**操作抓机装车时，马**在拖拉机驾驶室内吃完饭，感觉车要装完了，便拿着绳子下车（此时拖拉机后斗已装载上下二层草包共18个）从拖拉机北侧绕往拖拉机后方，到拖拉机后方时，佟**操作抓机抓第19包回转过程中，草包从抓机甩出，砸中马**腿部。

（四）事故现场勘察情况

事故发生地点位于**市**镇南平村***田地里，经度:127.865218，纬度:45.154787（见图1），市应急管理局接到信息到达现场时，车辆及草包已经转移，且现场无监控设备，已无事故发生第一现场；事故现场佟**驾驶的轮式抓机（型号山东临工EA780H），轮式抓机抓子开合尺寸1.4m，宽度0.6m(见图2）；马**驾驶的宁波车（车牌号：黑01 2027K），宁波车车板（车斗）尺寸长为5m、宽为2.1m，车板距地面距离1.2m;草包尺寸长为1.4m、宽为1.25m，单个草包重量在500斤以上；根据双方叙述事发时宁波拖拉机后斗共装载18个草包，第一层装10个草包，第二层装8个草包（见图3、4）；事故发生时，伤者马**位于宁波拖拉机后方。据双方叙述佟**驾驶的轮式抓机位于宁波车南侧1m左右，现场马**倚靠在草包上（见图5、6）。根据佟**、马**二人叙述车辆位置，事发时宁波拖拉机位于北侧，车头朝

东、车尾朝西，抓机位于拖拉机南侧约 1m 处，在抓机的南侧是地中的草包。



图 1 马**儿子马*指认事故发生位置



图 2 佟**驾驶操作的轮式抓机（型号山东临工 EA780H）



图 3 马**驾驶的宁波牌拖拉机，黑牌号黑 01 2**7K



图 4 马**驾驶的宁波牌拖拉机（侧面）



图 5 马**被草包砸倒后位于宁波拖拉机后方，由 120 工作人员拍摄



图 6 马**被草包砸倒后位于宁波拖拉机后方，由 120 工作人员拍摄

（五）人员受伤和直接经济损失情况

受伤人员马**，经哈尔滨大工司法鉴定中心 2025 年 3 月 14 日鉴定（编号：哈大工〔2025〕临司鉴字 240 号），马**的损伤工作日为 900 日，已构成重伤。

目前伤者未痊愈正在治疗恢复中，同时双方对赔偿事宜尚未达成协议，因此事故直接经济损失暂无法完全统计。

（六）事故信息接报及响应情况

2025 年 1 月 21 日，马**儿子马*来到市应急管理局反映情况并提出书面申请要求进行责任认定，市应急管理局接到信息后，立即组织人员前往事发现场进行初步调查，并及时将初步调查核实的有关情况向市政府进行了报告，市政府领导高度重视，要求市政府各部门密切配合，依法做好事故性质认定和事故调查处理工作。佟**自事故发生之日至 1 月 21 日，未向应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的

部门报告事故情况。经调查，佟**在事故发生后不知道要将事故情况报有关部门,存在因过失对该起应当上报的事故遗漏未报的行为。

（七）事故应急处置情况

佟**发现马**被砸后，于2025年1月19日10时59分拨打了120急救电话，11时23分120车辆到达现场后使用担架将马**抬至车上送往**市人民医院救治。经**市人民医院诊断认为伤情较重，于当日14时转往哈尔滨市第五医院治疗。

三、事故原因分析及有关人员存在的主要问题

（一）直接原因及有关人员存在的主要问题

事故直接原因是：佟**在装车作业的过程中操作抓机不当，在抓机未能抓牢草包的情况下，抓机回转速度较快将草包甩出；马**自我安全防护意识不强，在佟**未完成装车作业的情况下，在进入车后方准备进行捆绳作业之前，未对抓机运行情况进行仔细观察并保持一定的安全距离，被抓机甩出的草包砸伤。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和有关影音资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因及有关人员存在的主要问题

佟**对作业现场存在的安全风险认知不够，对马**现场作业安全告知和作业中存在的危险因素指导不到位。

四、对有关责任人员的处理建议

佟**，男，群众，秸秆类稻草圆包经营者，在装车作业过程中，对抓机操作不当；对马**就其装车作业现场存在的危险因素、防范措施和有关安全生产事项告知不到位，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[1]的规定。在事故发生后未向应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，根据其行为依据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项规定[2]认定为漏报，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项规定[3]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款规定[4]。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定[5]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第二项规定[6]，依法予以行政处罚。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条　《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条　事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条　事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（二）事故发生单位主要负责人漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入60%至80%

五、事故整改及防范措施建议

佟**作为组织生产经营秸秆类稻草圆包的经营者，应牢固树立安全生产理念，提高认识，结合此起事故的发生，要深刻汲取事故教训，要围绕各生产经营环节辨识安全风险，结合实际制定切实可行的安全生产规章制度和操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。加强安全教育培训，提升作业人员安全防范意识和规范作业意识，确保其熟悉并掌握相关安全操作技能。增设作业现场监护（安全员）人员，对作业过程全程监护，对现场作业存在违规作业或其他危险行为的及时发现、制止，严防类似事故再次发生。

尚志市政府事故调查组

2025 年 7 月 28 日

的罚款；